

בית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית-משפט לערעורים אזרחיים

05 יולי 2020

עש"א 10824-01-20 א.ג.ר. יזום והשקעות בע"מ
ואח' נ' אלון ואח'

בפני הרכב כבוד השופטים:
 י. גריל, שופט עמית [אב"ד]
 ב. טאובר, שופטת
 ס. ג'יוסי, שופט

המערערים:

1. א.ג.ר. יזום והשקעות בע"מ
2. מילאד עסאף
3. מדלן עסאף
4. יוסף אדרי
5. נעמה מושקוביץ אדרי

כולם ע"י ב"כ עוה"ד עמיקם אור-זך ואח'

נגד

המשיבים:

1. דוד אלון
2. סימונה-מדלנה שכטר
3. מיכאל וויסמן
4. ז'נט בן-סימון
5. שרי מזור

כולם ע"י ב"כ עוה"ד פנחס ענתבי

הודעת ערעור מיום 6.1.20 על פסק-דינו של כב' המפקח על רישום מקרקעין בעכו (יובל וסרקרוג) מיום 12.11.19 בתיק מס' 8/743/2016.

חקיקה שאוזכרה:

[חוק המקרקעין, תשכ"ט-1969: סע' 71ב](#)[תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984: סע' 460ב\)](#)

פסק דין

א. בפנינו ערעור על פסק-דינו של המפקח על רישום מקרקעין בעכו (יובל וסרקרוג) מיום 12/11/19 בתיק מס' 8/743/2016 לפיו התקבלה בעיקרה תביעת המשיבים כנגד המערערים.

ב. הנסיבות הצריכות לעניין הן בתמצית אלה:

המערערים והמשיבים הם בעלי דירות בבית משותף בקרית מוצקין ובו 15 דירות. בהעדר תקנון מוסכם, חל לגבי הבניין התקנון המצוי שבתוספת [לחוק המקרקעין](#).

בקומת הקרקע של הבניין מצויות יחידות המשמשות בפועל למסחר ולמשרדים, ואילו בקומות מעל מצויות דירות המגורים. דירות המערערים מצויות כולן בקומת הקרקע (בתי עסק שונים) ואילו דירות המשיבים הן דירות המגורים אשר בדירות מעל.

המערערים כולם גידרו חלק מן החצר הקדמית של הבניין. בנוסף, המערערים מס' 2-5 הרחיבו את דירותיהם ובנו ממ"דים בחלק העורפי.

לצורך הרחבת דירותיהם הגישו המערערים מס' 2-5 בקשה להיתר בנייה (הרחבת שתי הדירות) לוועדה המקומית לתכנון ובניה. לאחר הליכים בוועדה המקומית לתכנון ובניה ובוועדת הערר, קיבלו המערערים מס' 2-3 (משפחת עסאף) היתר בנייה ביום 11/7/16 ואילו המערערים מס' 4-5 (משפחת אדרי) קיבלו היתר בנייה ביום 19/12/16.

המערערת מס' 1, שהיא בעלים של דירת קרקע בבניין, תחמה חלק מן החצר הקדמית של הבית בגדרות עץ והתקינה שביל גישה ליחידה בבעלותה. תביעת המשיבים לסילוק יד ביחס אליה מתייחסת רק לגידור שטח החצר שבחזית הקדמית של יחידה זו.

באשר למערערים מס' 2-5, טענת המשיבים היא, שמערערים אלה השתלטו על חלקים מחצר הבית המשותף (הן בחזית הקדמית והן בחזית העורפית של הבניין) ולכן עתירת המשיבים היא לחייב את המערערים להרוס את תוספות הבנייה שבינתיים הושלמו, ולהשיב את החצר למצבה הקודם.

צוין, כי המערערים מס' 2-5, שהם הבעלים של שתי דירות בבניין, הרחיבו את דירותיהם ובנו ממ"דים. לטענת המערערים מס' 2-5 הם עשו כן בהתאם להיתר בנייה שקיבלו, לאחר שהשיגו את ההסכמות הדרושות.

טענת המשיבים היא שהמערערים מס' 2-5 הרחיבו את דירותיהם חרף העובדה שרוב בעלי הדירות מתנגדים לבנייה, כשביחס למערערים מס' 2-3 (משפחת עסאף) נטען, כי אלה בנו למעשה יחידה נפרדת, ולכן היה עליהם לקבל הסכמות של כל בעלי הדירות ולא רק של הרוב הדרוש לפי [סעיף 71ב לחוק המקרקעין](#).

לעומת זאת, טוענים המערערים, שרק שני בעלי דירות מתנגדים להרחבה. לחלופין נטען, שיש להתערב בנימוקי ההתנגדות של המערערים, בין היתר מאחר שהבעלים המתנגדים אינם מתגוררים בבניין. כמו-כן נטען לשיהוי משמעותי בהגשת התביעה.

ג. בפני המפקח נפרשה מסכת הראיות בשלמותה, והוא אף ערך ביקור במקום.

בפסק הדין נקבע, כי מן הבקשה להיתר ומתוספות הבנייה שביקשו המערערים עולה, כי זולת הממ"ד ביקשו המערערים להרחיב את דירותיהם, ולמעשה לבנות לפחות עוד חדר אחד, ולכן אין לראות את ההרחבה כולה ככזו שנועדה לשרת את בניית הממ"ד או כנלווית לממ"ד. צוין, כי האדריכל מטעם המערערים אישר, שכל אחד מן המערערים מס' 2-5 הרחיב את דירתו בשטח כולל של כ-44.99 מ"ר, ומתוך שטח זה שטח הממ"ד הוא כ-15 מ"ר בלבד.

נקבע, שהמערערים מס' 2-5 הכפילו את שטחי דירותיהם, ללא קשר לממ"ד ואין המדובר בהרחבה שהיא משנית או נגררת לבניית הממ"דים. כמו כן צוין, שמעיון בגרמושקות עולה, שהבקשה להיתר כוללת תוספות בנייה משמעותיות, הרבה מעבר וללא קשר לממ"ד.

נכתב עוד בפסק הדין, שלא הייתה כל מניעה להוסיף רק את הממ"ד ללא הרחבה נוספת של הדירה. מכאן, שלצורך תוספות הבנייה נזקקו המערערים להסכמת 75% מבעלי הדירות שבבניין ואשר 2/3 מן הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם (הרישא [לסעיף 71ב של חוק המקרקעין](#), התשכ"ט-1969), ואין די שהסכמה כזו תהא משתמעת אלא נדרשת ידיעה והסכמה מלאה של הצד המוותר על זכותו.

הצד הטוען שברשותו ההסכמות הדרושות הוא הנושא בנטל להוכיח זאת. בעניינו, כך קבע כב' המפקח, יש בידי המערערים הרוב הדרוש לצורך בניית ממ"ד (60% מבעלי הדירות שבבניין, משמע, 10 מתוך 15).

נדחתה טענת המערערים לפיה יש להכיר בנוסף גם בהסכמות בעל-פה ובהתנהגות של שני בעלי דירות נוספים, כשביחס לבעלת אחת מן הדירות, גב' ורדה אברמוביץ, ביקשו המערערים להגיש מסמך בדבר הסכמתה במסגרת בקשה להוספת ראייה, דהיינו, הסכם לכאורה מיום

15/3/17 בדבר הסכמת גב' אברמוביץ לביצוע הבנייה, שלגביו הגישו המערערים בקשה להוספת ראייה רק בשנת 2019, לאחר שהמערערים כבר סיימו להגיש את ראיותיהם, ולאחר שחלפו כשנתיים ומחצה ממועד עריכת ההסכם הנטען, ומבלי שהוגש תצהיר תומך לבקשת ההוספה, וכאשר נמנעה למעשה מן המשיבים האפשרות להביא ראיות לסתור או לחקור את גב' אברמוביץ.

כב' המפקח העיר, שגם עם הסכמתה לכאורה של גב' אברמוביץ, יש בידי המערערים, אף לשיטתם הם, הסכמה של 11 בעלי הדירות בלבד, מתוך 15, שהם פחות מן הרוב הדרוש של 75% מבעלי הדירות (דהיינו: 73.3%) ואולם, למעשה, כך קובע כב' המפקח, יש למערערים לכל היותר הסכמות של 10 מתוך 15 בעלי הדירות שהם 66% מבעלי הדירות בבניין.

בהתייחס למערערים 2-3 (משפחת עסאף) קבע כב' המפקח, שכזכור קיים ביקור במקום, שאלה בנו הלכה למעשה יחידת דיור נפרדת לגמרי ממרפאת השיניים שלהם, ומדובר ביחידה נפרדת ועצמאית, הן פיזית והן פונקציונאלית, ומשכך נדרשת הייתה הסכמה של כל בעלי הדירות בבניין לצורך הכשרת היחידה הנוספת.

לגבי המערערים מס' 4-5 (משפחת אדרי) קבע כב' המפקח, שלהם הסכמה של 60% בלבד מבעלי הדירות, ולכן יש להיעתר לתביעת סילוק היד של המשיבים לגבי תוספת הבנייה הן של משפחת עסאף והן של משפחת אדרי, למעט הממ"ד.

כב' המפקח דחה את טענת המערערים לפיה נימוקי ההתנגדות של המשיבים הם סתמיים ואינם סבירים בציינו, שמדובר בעבודות נרחבות מרחיקות לכת של המערערים בחזית האחורית של הבניין, באופן שיש בו משום השתלטות וסיפוח כמעט מלא של החצר העורפית שנמצאת מול דירות המערערים מס' 2-5, תוך פתיחת דלתות כניסה, ושבילים נפרדים המשרתים את דירות המערערים בלבד.

עוד הוסיף כב' המפקח, שהמשיבים, כבעלי הדירות בבניין, רשאים להחליט מה יהא אופייה של החצר האחורית והאם להותירה כחצר פתוחה וללא בינוי, והתנגדותם אינה בלתי סבירה או חסרת תום לב, מה גם שעמדת המשיבים הוצגה עוד בתחילת ההליך, גם בפני רשויות התכנון. מציין כב' המפקח, שגם לשיטת המערערים הכניסה לדירותיהם (או לחלקן) היא מן החזית האחורית, ולפיכך אין המשיבים מעוניינים לאפשר לבעלי דירות נוספים או ללקוחותיהם של המערערים להיכנס גם כן מהחזית האחורית של הבניין ובכך למעשה, לספח לדירותיהם באופן בלעדי את החצר העורפית ואת הגישה אליה מן הרחוב הסמוך.

כב' המפקח קיבל את תביעת המשיבים וקבע שעל המערערים לסלק את ידם מן החצר העורפית ולהשיב את מצב החצר לקדמותו. נקבע, שהמערערים ביקשו להשתלט ולספח לדירותיהם חלק מן החצר העורפית של הבניין, תוך שהם מסתירים מבעלי הדירות ומן הוועדה המקומית, כי בכוונתם לפתוח דלתות יציאה אחוריות מדירותיהם.

כב' המפקח הורה למערערים לסגור את פתחי היציאה שפתחו בחזית העורפית של הבניין, וכן לסלק את ידם מן החצר ומן החזית העורפית, ובנוסף, להרוס ולסלק את שבילי הכניסה העורפיים ואת שבילי הכניסה העורפיים, ולהחזיר את מצב החצר לקדמותו.

את טענת השיהוי שהעלו המערערים, דחה כב' המפקח בקבעו, שהמשיבים או מרביתם התנגדו לבקשות להיתרי בנייה לאורך כל הדרך, כשהתנגדות 10 בעלי דירות הוגשה לוועדה המקומית כבר ביום 16/3/2015.

כמו-כן, במועד שבו החלו המערערים לבצע את עבודות הבנייה ולהרחיב את דירותיהם כלל לא היו ברשותם ההסכמות הקנייניות הדרושות. התביעה נשואת הדיון הוגשה (ביום 8/12/16) חודשיים ספורים לאחר קבלת היתר הבנייה של המערערים מס' 2-3 (11/7/16), ואילו היתר הבנייה של משפחת אדרי, ניתן בחודש בו הוגשה התביעה (דצמבר 2016). כב' המפקח דחה את טענת השיהוי.

באשר לשימושים בחזית הקדמית של הבניין הפונה לשדרות ויצמן התקבלה תביעת המשיבים בחלקה.

לגבי מערערת מס' 1 נקבע, שעליה להסיר את גדרות העץ והשער שהותקנו על ידה והיא תהא רשאית לכל היותר להשיב את הגידור הארעי על גבול החלקה בלבד (ללא הגידור הפנימי).

ביחס למערערים מס' 2-3, נקבע, שעליהם להרוס את הגידור מאבן שהתקינו וכן לסלק את הגידור שהותקן על גבול החלקה בחזית הבניין, אך אין מניעה להותיר במקומו את הדשא הסינטטי לצורכי נוי בלבד.

לגבי המערערים מס' 4-5, נקבע, שהשימושים הארעיים הנעשים על ידם בחזית החצר, הצבת שלט ארעי למספרה ומתקן ייבוש כביסה, מהווים שימוש סביר, ובלבד שהם יוכנסו בסוף יום העבודה לתוך הדירה – המספרה, ונאסר עליהם להתקין גידור פנימי או גידור בחזית החלקה.

לגבי שבילי הכניסה בחזית הקדמית של הבניין המובילים לדירות המערערים מס' 2-5, נקבע שאין בכך משום תפיסת חזקה ייחודית בחצר, ואין בהותרת השבילים כדי להקנות למערערים זכויות כלשהן באותם שבילים, זולת שימוש סביר לצורך מעבר לתוך הדירה וממנה.

ביחס למערערת מס' 1 נקבע, שיש לקבל את תביעת המשיבים, הואיל ומדובר בשביל מעץ שהותקן בגובה מעל פני הקרקע. כמו-כן הרחיבה המערערת מס' 1 את פתח היציאה מדירתה לאחר שרכשה את הדירה (בשנת 2013).

באשר לשימוש בחצר הקדמית של הבניין, טענה המערערת מס' 1 לשימוש ארוך שנים כשנוצרה, לטענתה, מעין חלוקה מוסכמת של החצר בין בעלי הדירות בחזית הקדמית.

אולם, כב' המפקח קבע שהמערערת מס' 1, כמו גם הבעלים הקודמים של דירתה, לא הוכיחו שהשקיעו השקעות ממשיות בחצר הקדמית של הבית, שיש בהם כדי להפוך את הרשות שקיבלו לרשות בלתי הדירה.

טענת השיהוי שהעלו המערערים בכל הנוגע לגידור החזית הקדמית, נדחתה. כב' המפקח קבע כי ההסרה והסילוק של הגידור בחזית הקדמית של הבניין, יתבצעו על ידי המערערים בתוך 60 יום ממועד פסק הדין, ההריסה והסילוק של עבודות הבנייה שביצעו המערערים מס' 2-5 (למעט הממ"ד) יתבצעו על ידם, בליווי ובפיקוח מהנדס, בתוך 90 יום ממועד פסק הדין, לרבות סגירת דלתות הממ"דים באופן שלכל ממ"ד תהא רק דלת אחת פנימית המחברת בין הממ"ד לדירה עצמה, אך ללא דלת חיצונית כשלהי.

החובים באשר לחצר העורפית יתבצעו על ידי המערערים מס' 2-5 בתוך 45 יום ממועד פסק הדין.

כמו-כן, חויבו המערערים בתשלום הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד למשיבים.

ד. המערערים ממאנים להשלים עם פסק-דינו של כב' המפקח וערעורם מונח בפנינו.

לטעמם של המערערים נגועה התנהגות המשיבים בחוסר תום לב כבד, תוך שימוש דורסני בזכות הקניין, ולרבות עצם השיהוי מצדם בהגשת התביעה בפני המפקח. לעניין זה, מפנים המערערים להלכה אשר ב-[רע"א 6339/97 רוקר נ' סלומון, פ"ד נה\(1\) 199](#).

לטעמם של המערערים, הסיבה היחידה בעטיה מתנגדים המשיבים היא שתוספות הבנייה של המערערים ימנעו פרויקט עתידי של תמ"א 38.

יצוין, שהמערערים למעשה אינם חולקים על כך שאין ברשותם הרוב הנדרש לביצוע הרחבת דירה, הואיל והם מציינים: **"כאשר למערערים יש כמעט את הרוב הדרוש לפי חוק המקרקעין לשם ביצוע בנייה זו"** (עמ' 2 בעיקרי הטיעון – ההדגשה שלנו).

המערערים מציינים, כי החשש הנטען של המשיבים בנוגע לפגיעה אפשרית ביישום עתידי של תמ"א 38 אינו אלא טענת סרק, שהרי גם במצב שנוצר לאחר פסק הדין, ומאחר והממ"דים של המערערים מס' 2-5 נותרו על כנם, אין הבניין עומד בתנאי הסף הנדרשים לקבלת הטבות מכוח תמ"א 38.

נטען עוד, שהמערערים הודיעו למשיבים, שהם מוכנים בכל שלב להתחייב לעשות כל שבאפשרותם בכדי שלא למנוע ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבניין (ככל שביצוע כזה יאושר על

ידי רשויות התכנון), ואף לאפשר לקבלן שיבצע את הפרויקט להיזי ו/או לשנות את הבנייה שלהם, כדי שזו תשתלב בתכניותיו של הקבלן, ואולם המשיבים נותרו איתנים בדעתם להרוס את הבנייה הנדונה כאן, הגם שהריסה כזו לא תביא להם כל תועלת, שהרי הממ"דים ייוותרו על כנם והדבר סותם את הגולל על ביצוע בנייה מכוח תמ"א 38, כך שהמשיבים גורמים למעשה נזק למערערים מבלי שלמשיבים תצמח תועלת מכך.

לטעמם של המערערים, אף מוכנים המשיבים לכער את הבניין ולהפוך את החצר האחורית, כך נטען, לשדה עשבים שוטים. עוד נטען, שחוסר תום לבם של המשיבים מתבטא גם בשיהוי הניכר בהגשת תביעתם למפקח, תוך יצירת מצג והסתמכות אצל המערערים, כי לאחר שהמשיבים נדחו בוועדת הערר לתכנון ובנייה הם גמרו בדעתם להשלים עם הבנייה, שלטעמם של המערערים איננה גורמת לפגיעה למשיבים.

מציינים המשיבים, שהוועדה המקומית לתכנון ובנייה אישרה את תוספת הבנייה של המערערת מס' 2 ומס' 3, ביום 16/6/16, וביום 11/7/16 ניתן להם היתר הבנייה. ביוני 2016 החלו המערערים מס' 2-3 בהכנה לביצוע העבודות, ובפועל החלה הבנייה באוגוסט 2016 ואילו תביעת המשיבים בפני המפקח הוגשה רק בדצמבר 2016, תוך שיהוי ניכר (כך לטענת המערערים), ללא הגשת בקשה לסעד זמני, כשהמשיבים יושבים (לטענת המערערים) במשך יותר משנה מאז החלטת וועדת הערר בעניין המערערים מס' 2-3 מבלי לנקוט כל הליך משפטי למניעת הבנייה, ובמהלך פרק זמן זה הוציאו המערערים מס' 2-3 היתר בנייה והחלו לבצע את עבודות הבנייה הכוללות בניין שלד וקונסטרוקציית מתכת ועוד, ורק אז פנו המשיבים בתביעתם למפקח.

באשר למערערים מס' 4-5, נטען, שאמנם היתר הבנייה שלהם ניתן ב- 19/12/16, אך משהם נוכחו לדעת שהמשיבים לא מחו כנגד תוספות הבנייה של המערערים מס' 2-3, ואף למעשה הביעו הסכמה שבשתיקה להליכי הבנייה, החלו גם המערערים מס' 4-5 בהליכי הבנייה שלהם, לאחר שעמדו בתנאים שהציבה הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

המשיבים, כך נטען, אף איחלו למערערים הצלחה ובירכו אותם לגבי הבנייה, ובכך גרמו המשיבים למערערים להסתמך על מצג שווא זה ולהוציא מאות אלפי ₪ מכיסם, כשלצורך זה שיעבדו המערערים מס' 2-3 לבנקים את זכויותיהם בדירה הקיימת ובתוספת הבנייה, וגם המערערים מס' 4-5 נטלו הלוואות בסך עשרות אלפי ₪ למימון הוצאות הבנייה.

באשר להחלטת כב' המפקח לדחות את בקשת המערערים לצרף כראייה את הסכמתה בכתב של גב' ורדה אברמוביץ, טוענים המערערים, כי בכך שגה המפקח הואיל וגם אם נפל פגם דיוני באופן הגשת הראייה, הרי הוא ניתן לריפוי ואינו מצדיק את הריסת תוספות הבנייה של המערערים תוך גרימת נזק עצום.

באשר למערערים מס' 2-3 נטען עוד, כי שגה כב' המפקח משנימק את החלטתו ליתן צו הריסה לגבי מערערים אלה בקבעו שהם בנו יחידה נפרדת מדירתם ובכך יצרו פיצול של התוספת משאר היחידה.

לטענת המערערים, עולה מפרוטוקול הדיון מיום 20/6/18 שתוספת זו תוכננה כחלק בלתי נפרד ממרפאת השיניים של המערערים מס' 2-3, ואמורה לשמש כחדר צילומי C.T והדמיה, אך נוכח ההליכים המשפטיים עצרו מערערים אלה את תכניתם לרכוש את ציוד ההדמיה היקר, ובניתיים משמשת תוספת זו כחדר מנוחה של המרפאה.

לטעמם של המערערים, עצם הימצאות ציוד כגון מקלחון, מיטה וכו' בתוספת זו, אין בו כדי לשנות מהגדרתו כחדר מנוחה זמני למרפאה (עד שיגיע הציוד היקר).

עוד טוענים המערערים, כי שגה כב' המפקח משהורה לסגור את דלתות היציאה האחוריות של דירות המערערים, הואיל ולטענתם היה ליחידות אלה מאז ומעולם פתח לכיוון החצר האחורית וזהו הפתח המקורי של היחידות שנבנו בעת הקמת הבניין לפני כ- 60 שנה.

סגירת הפתחים תחייב את המערערים להקיף את כל הבניין כדי להגיע לחצר האחורית וזאת ללא הצדקה. עוד נטען, כי שגה כב' המפקח משהורה על סילוק ידם של המערערים מן החצר העורפית לרבות סילוק שביל הגישה העורפי בתוך החלקה המוביל אל דירותיהם, לרבות סילוק קורות העץ שהונחו באדמה. טיפוח החצר, כך לטענת המערערים, אינו מהווה שימוש בלתי ראוי ברכוש המשותף.

המערערים מפנים למוצג ה' בתיק המוצגים שלהם, לתמיכה בטענתם שמדובר בשביל נעים ואסתטי המשמש את כלל דיירי הבניין.

עוד טוענים המערערים, כי שגה כב' המפקח משהורה למערערים להרוס גדרות בחזית הקדמית של הבניין הואיל והגדרות קיימים מעל 50 שנה, עוד בטרם רכשו המערערים את זכויותיהם בדירות. כל שעשו המערערים, כך נטען, הוא לתחזק ו/או לצפות באבן את הגדרות הישנים ולא ניתן טעם מדוע להרוס את הגדרות שאין בהם כדי להפריע לאיש.

באשר למערערת מס' 1, נטען, שהגידור בחזית החלקה היה קיים מעל 50 שנה, חזית הבניין הוזנחה, ולכשרכשה המערערת מס' 1 את הנכס שלה, היא שיפצה את הגדרות הישנים וטיפחה את חזית הבניין, ודיירי הבניין הודו לה. ההפרדה שיצר הגידור מנע כניסת עוברים ושבים לחצר הבניין והשלכת פסולת, ומעולם לא מנעה המערערת מס' 1 משאר דיירי הבניין לעשות שימוש בחזית הבניין. גם בעניין זה, שגה כב' המפקח, כך נטען, משלא העניק משקל לטענת השיהוי, שהרי המערערת מס' 1 רכשה את הנכס בשנת 2013 ועד לדצמבר 2016 לא פנו אליה המשיבים בתביעה כלשהי.

רק משהחליטו המשיבים להגיש את תביעתם בפני כב' המפקח, כנגד המערערים מס' 2-5, צירפו הם גם את המערערת מס' 1 לתובענה. נפלה גם שגגה, כך נטען, בהחלטת כב' המפקח להורות על הריסת שביל העץ המוליך לנכס של המערערת מס' 1, הגם שהשביל הנוכחי נבנה על שביל שהיה קיים מימים ימימה.

ה. המשיבים, בעיקרי הטענות מטעמם, מאמצים את הקביעות והמסקנות אשר בפסק-דינו של כב' המפקח.

ו. באי כוחם של שני הצדדים הגישו בפנינו את עיקרי הטענות ואת תיקי המוצגים שלהם ובדיון שהתקיים בפנינו ביום 1/7/20, חזרו הם על הטענות שפורטו בעיקרי הטענות.

ז. לאחר שנתנו דעתנו לפסק דינו של כב' המפקח, להודעת הערעור על נימוקיה, לעיקרי הטענות ותיקי המוצגים של הצדדים (כשפרוטוקולי הדיון שהתקיים בפני כב' המפקח כלולים במוצגי המערערים), לרבות הטענות בעל-פה שהשמיעו באי כוח הצדדים בפנינו, מסקנתנו היא שדין הערעור להידחות.

ח. בפני כב' המפקח נפרשה מסכת הראיות הארוכה במלואה, ואף התקיים ביקור במקום. לכב' המפקח ניתנה ההזדמנות להתרשם התרשמות בלתי אמצעית מן הראיות שהובאו בפניו, לרבות ביקורו במקום, ובכך יתרונו על-פני ערכאת הערעור.

אין זו דרכה של ערכאת הערעור להתערב בקביעות עובדתיות שנקבעו על ידי הערכאה הדיונית לה הייתה ההזדמנות להתרשם התרשמות בלתי אמצעית מן הראיות אשר הובאו בפניה (ע.א. 9070/04 חסן נ' חסן (11/3/07) ו-ע.א. 3601/96 בראשי נ' בראשי, פ"ד נב (2) 582). אמנם, גם לכלל זה יש יוצאים מן הכלל, אך לא זה המקרה שבפנינו, שעה שבנוסף לשמיעת הראיות התאפשר לכב' המפקח לבחון את העובדות בשטח בשעת ביקורו במקום ובפסק דינו צלל לעומק הראיות, דן בהרחבה בכל אחת מן הסוגיות שעלו לדיון ונימק היטב את מסקנותיו המעוגנות בתשתית הראייתית אשר הונחה בפניו, ומבוססות על אדני הדין וההיגיון.

ט. גם לאחר שחזרנו ועיינו בטענות הרבות שהעלו המערערים בכתב ובעל-פה, לא שוכנענו כי נפלה שגגה, לא בקביעותיו של כב' המפקח, ולא במסקנות המנומקות אליהן הגיע. מבלי לחזור על כל אשר כבר פורט ונומק בהרחבה בפסק-דינו של כב' המפקח, נדגיש, כי הרוב הנדרש בהתאם לסעיף 71ב של חוק המקרקעין, עמד לרשות המערערים, אך ורק לצורך הקמת הממ"דים.

הרוב הנדרש של 75% מן הדירות ושני שלישים מן הרכוש המשותף הצמוד לדירותיהם לא עמד לרשות המערערים מס' 2-5 ומכאן שהם לא היו רשאים לבצע את ההרחבה לדירותיהם.

גם אילו היה נקבע, כי ניתן לקבל את ההסכמה הנטענת של גב' ורדה אברמוביץ (מיום 15/3/17) לא היה בכך כדי להועיל למערערים באשר גם הסכמות של 11 מבלי הדירות מתוך 15 (דהיינו: 73.3%) אין בהן כדי להביא להשגת הרוב הנדרש בחוק (75%).

למניעת ספק, נציין שלא נפלה כל שגגה בהחלטת המפקח שלא להרשות את הגשת ההסכמה לכאורה של גב' ורדה אברמוביץ מיום 15/3/17 כראייה מטעם המערערים.

הבקשה להוספת ראייה הוגשה באיחור של לא פחות משנתיים ומחצה, לא רק לאחר שהוגשו סיכומי המערערים, אלא רק בעקבות סיכומי התשובה של המשיבים. יתר על כן, אף לא הוגשה בקשה כנדרש לצירוף ראייה, ולא צורף תצהיר תומך, מבלי שניתן הסבר מדוע לא הוגש מסמך ההסכמה הנטענת קודם לכן, ובשלב שבו נמנעה מן המערערים האפשרות לחקור את גב' אברמוביץ או להביא ראיות סותרות.

משכך, ולנוכח כל המפורט לעיל, אין בהחלטה כב' המפקח שלא להרשות את הוספת הראייה הזו, כדי לגרום עיוות דין למערערים.

י. נוסף, שבדין דחה בית-משפט קמא את טענת השיהוי שהעלו המערערים, כמו גם את טענתם לפיה השקיעו הם ממון רב בהרחבת דירותיהם על בסיס מצג והסתמכות כאילו אין המשיבים מוחים כנגד פעולות הבנייה, ולא היא. כבר מאז החלו ההליכים בפני וועדות התכנון הוגשה (כבר ביום 16/3/15) התנגדותם של 10 מתוך 15 בעלי הדירות שבבניין. משהחלו המערערים לבצע את עבודות הבנייה לא היו ברשותם ההסכמות הקנייניות הדרושות לביצוע תוספות הבנייה.

בנוסף, תביעת המשיבים בפני המפקח הוגשה ביום 8/12/06, והיתר הבנייה ניתן למערערים מס' 2-3 ביום 11/7/16, ופעולות הבנייה, כעולה מעמ' 3 בעיקרי הטיעון של המערערים, החלו באוגוסט 2016. בנסיבות אלה, אין אפוא מקום לטענה כאילו הגשת התביעה בפני המפקח בדצמבר 2016 לוקה בשיהוי ובדין נדחתה טענה זו.

י"א. טענת המערערים בדבר חוסר תום לב, כביכול, מצד המשיבים והעלאת נימוקי התנגדות סתמיים ובלתי סבירים מטעמי "נקמנות" אינה מבוססת ובדין נדחתה על ידי כב' המפקח שהצביע על-כך שעסקינן בעבודות נרחבות מרחיקות לכת של המערערים בחזית האחורית של הבניין באופן שיש בו משום השתלטות וסיפוח כמעט מלא של החצר העורפית שממול לדירותיהם של המערערים מס' 2-5, תוך פתיחת דלתות כניסה ושבילים נפרדים המשרתים את דירותיהם בלבד (סעיף 68 בפסק הדין).

עוד נקבע בפסק הדין שהמשיבים, כבעלי הדירות בבניין, רשאים להחליט מה יהא אופייה של החצר האחורית של הבניין והאם להותירה כחצר פתוחה וללא בינוי כלשהו, ומכאן

שהתנגדות המשיבים אינה בלתי סבירה ואינה לוקה בחוסר תום לב, מה גם שעמדתם זו של המשיבים הוצגה עוד מתחילת ההליך גם בפני מוסדות התכנון (סעיף 69 של פסק הדין).

אין בידינו אלא לאמץ את האמור בדבריו אלה של כב' המפקח.

י"ב. מבלי לחזור ולהידרש לכל אחד משאר הנימוקים עליהם התבסס פסק-דינו של כב' המפקח, אין בידינו אלא לקבוע, שאין לדחות את הממצאים העובדתיים שנקבעו בפסק-דינו של כב' המפקח. הממצאים שנקבעו בפסק-דינו תומכים במסקנה המשפטית אליה הגיע, ואין לגלות בה טעות שבחוק.

נוכח כל האמור לעיל, אנו מאשרים את פסק-דינו של כב' המפקח לפי [תקנה 460\(ב\)](#) של [תקנות סדר הדין האזרחי](#), התשמ"ד – 1984, ומורים על דחיית הערעור.

י"ג. כל החיובים שפורטו על ידי כב' המפקח בפרק "התוצאה" שבפסק דינו (עמ' 29-30) יבוצעו על-ידי המערערים במלואם, לא יאוחר מיום 15/9/20, ואנו מאריכים את תוקף החלטת עיכוב הביצוע של כב' השופט איל באומגרט מיום 2/2/20 עד לתאריך 15/9/20.

ערובות עיכוב הביצוע שהופקדו על ידי המערערים, יישארו בקופת בית-המשפט, ובסיום ביצוע כל החיובים שנקבעו בפסק-דינו של כב' המפקח, כמצוין לעיל, יוכל ב"כ המערערים להגיש בקשה מתאימה לבית משפט זה (עם העתק לב"כ המשיבים), להחזרת הערובות.

י"ד. אנו מחייבים את המערערים, ביחד ולחוד, לשלם למשיבים (ביחד) שכ"ט עו"ד בסכום כולל של 15,000 ₪ (כולל מע"מ).

מזכירות בית-המשפט: תעביר את הסכום הנ"ל של 15,000 ₪ מתוך העירבון שהפקידו המערערים בתיק זה לידי ב"כ המשיבים, עוה"ד פנחס ענתבי, עבור המשיבים.

את יתרת העירבון, תחזיר **מזכירות בית-המשפט** לידי ב"כ המערערים, עוה"ד עמיקם אור-זך, עבור המערערים.

המזכירות תמציא את העתק פסק הדין אל:

(1) ב"כ המערערים: עוה"ד עמיקם אור-זך, קרית מוצקין

(2) ב"כ המשיבים : עוה"ד פנחס ענתבי, קרית מוצקין.

ניתן היום, י"ג תמוז תש"פ, 05 יולי 2020, בהעדר הצדדים.

ס' ג'יוסי, שופט

ב' טאובר, שופטת

י' גריל, שופט עמית
[אב"ד]

[בעניין עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו – הקש כאן](#)

י. גריל 54678313-/-

נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה